



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 66 DEL 16/12/2025	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE. PROVVEDIMENTI. CIG B9925EC1B6.
Registro Generale N. 729 DEL 16/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sedici**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CIG: B9925EC1B6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli Organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

RICORDATO che il Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2025;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.I.A.O. 2025/2027;

PREMESSO che:

- in data 22.06.2023 è stato sottoscritto il C.C.D.I. normativo per il triennio 2023/2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 133/2025, l'Organo esecutivo ha fornito alla Delegazione Trattante gli indirizzi prodromici al negoziato;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 59/2025 – R.G. n. 564/2025 è stato costituito il fondo risorse decentrate annualità 2025;
- la Delegazione Trattante ha provveduto alla sottoscrizione dell'ipotesi di ripartizione delle risorse decentrate anno 2025, come da verbale di riunione tenutasi presso il Comune di Avella in data 04.11.2025, sottoscritto integralmente dalle parti convenute;

- è stato acquisito agli atti il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott. Rocco LAMPO, con verbale n. 04 del 20.11.2025 acquisito al protocollo dell'Ente comunale al n. 12933 di pari data, circa la compatibilità dei costi dell'ipotesi dell'accordo decentrato;
- con deliberazione n. 140/2025 la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente di Parte Pubblica, Avv. Stefania URCIUOLI, alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di cui sopra;
- in data 02.12.2025 è stato sottoscritto il verbale definitivo per la ripartizione delle risorse decentrate per all'anno 2025, destinando al welfare integrativo dei dipendenti comunali la somma complessiva di euro 24.000,00;

RICHIAMATO l'art. 82, comma 2, del vigente C.C.N.L. del 16.11.2022 - Welfare integrativo, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali che stabilisce che: *“Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018”*;

VISTO l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.lgs. n. 36/2023 - nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale prevede: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14”;

VALUTATO che:

ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), che permette di effettuare acquisti di una pluralità di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le seguenti modalità:

- Ordine diretto d'acquisto (OdA);
- Trattativa diretta;
- Confronto di preventivi;

- Richiesta di offerta semplice (RdOs);
- Richiesta di offerta evoluta (RdOe);

RITENUTO pertanto:

di procedere ad un affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad euro 140.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), avvalendosi del MEPA e di CONSIP S.p.A., attraverso la procedura di trattativa diretta con l'operatore economico presente per la seguente categoria: "SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE";

La scelta della procedura appare imprescindibile in quanto la procedura telematica di trattativa diretta, ivi delineata è l'unica in grado di rispettare i principi enunciati dagli artt. 49 e ss. del citato Codice (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e di assicurare celerità e semplificazione, necessarie al rispetto delle tempistiche previste da questa Amministrazione comunale;

DATO ATTO che:

ai sensi del citato art. 17 del vigente Codice dei contratti pubblici e dell'art. 192 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che l'Amministrazione comunale intende perseguire consiste nell'affidamento del "Servizio di Welfare Aziendale";
- l'oggetto del contratto, alla luce del fine sopra riportato è l'acquisto di buoni Welfare Aziendale;
- l'importo del contratto è pari ad euro 24.000,00, oltre alla commissione del 2% da corrispondere all'operatore economico pari ad euro 480, e I.V.A. di legge al 22% calcolata sulla commissione da corrispondere pari ad euro 105,60, oltre ad euro 2,00, per la marca da bollo da apporre sul contratto;
- la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, è l'affidamento diretto di "*Servizi di Welfare Aziendale*" mediante acquisto diretto sul MEPA, trattandosi di importo contrattuale inferiore ad euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;
- la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del medesimo Decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.07.2014;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella presente determinazione dirigenziale, alla quale si attribuisce valore sinallagmatico, con valore di contratto tra le parti;

DATO ATTO che:

avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva perfezionata con l'operatore economico Day Ristoservice S.p.A., P.IVA 03543000370, con sede legale sita in Bologna alla Via dei Trattati Comunitari Europei n. 11, apposita trattativa diretta (RDO n. 5847170), con oggetto "*acquisto buoni Welfare Aziendale*", per la quale la medesima ditta formulava offerta, entro il termine indicato in piattaforma, pari ad euro 24.000,00, (già comprensiva della commissione prevista dal MEPA all'operatore economico);

ACQUISITO mediante la piattaforma acquistinretepa.it il seguente CIG: B9925EC1B6;

RITENUTO, per quanto in premessa, di affidare all'operatore economico Day Ristoservice S.p.A., P.IVA 03543000370, le attività in parola in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 e ss.mm.ii., la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole

di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, del T.U.E.L. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI gli atti d'Ufficio;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

- 1) **DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'operatore economico, Day Ristoservice S.p.A., P.IVA 03543000370, con sede legale sita in Bologna alla Via dei Trattati Comunitari Europei n. 11, per un importo pari ad euro 24.000,00, oltre alla commissione del 2% da corrispondere all'operatore economico pari ad euro 480, e I.V.A. di legge al 22% calcolata sulla commissione da corrispondere pari ad euro 105,60, oltre ad euro 2,00, oltre ad euro 2,00, per la marca da bollo da apporre sul contratto, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 2) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, la somma totale delle voci di cui sopra e pari a complessivi euro 24.587,60, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, sul capitolo n. 322.6 del vigente bilancio pluriennale 2025/2025, corrente annualità;
- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si è accertato preventivamente che il pagamento relativo all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7 e dell'art. 147 *bis* del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo Decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23.07.2014;
- 5) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari – CIG: B9925EC1B6;
- 6) **DI DARE ATTO**, altresì, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

✓ **INFINE**, la presente determinazione:

✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
- ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
- È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sez. di Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 16/12/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE. PROVVEDIMENTI. CIG B9925EC1B6.

CIG: B9925EC1B6 **CUP:**

Descrizione Capitolo: FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL FUNZIONI LOCALI

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.01.01.01.0 04	01.11	322.6	4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2025	302
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
0	€ 24.587,60	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA BENEFIT - **Progressivo Fornitore:** 5029

Codice Fiscale: 03543000370

P.Iva: 03543000370

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 16/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1255, e vi rimarrà fino al 31/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 729 del 16/12/2025;

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE. PROVVEDIMENTI. CIG B9925EC1B6.

Avella (AV), 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Avv. Massimiliano Sorriento